

1501007-18.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... privado (art. 148 do CP) pelo crime de roubo majorado pela restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, inciso V do CP), com fundamento no princípio da consunção, assim como, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 148, §2º do CP, com a desclassificação da conduta para a modalidade simples (art. 148, "caput" do CP), a fixação da pena base no mínimo legal, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1501007-18.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 01 de dezembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1501007-18.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON BELTRAMI RANGEL e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

GUSTAVO DA PAIXÃO MEIRELES RODRIGUES, JEFFERSON BELTRAMI RANGEL, KAIQUE MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODOLFO REBEQUE PEREIRA e ANDERSON LUIZ MASCHIO, qualificados nos autos (fls. 62, 64, 59, 63 e 61, respectivamente), foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§2º e 4º, inciso III da Lei nº 12.850/13; por duas vezes no artigo 157, §2º, incisos II, IV e V, §2º-A, inciso I; e por três vezes no artigo 148, §2º, combinados com o artigo 29, todos do Código Penal, em concurso material de infrações; e CAMILA REGINA CONTI ALVES, qualificada nos autos (fls. 60), foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, §§2º e

4º, inciso III da Lei nº 12.850/13; por duas vezes no artigo 157, §2º, incisos II, IV e V, §2º-A, inciso I; por três vezes no artigo 148, §2º, combinados com o artigo 29, todos do Código Penal e artigo 14, “caput” da Lei nº 10.826/03, em concurso material de infrações, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 03/09):

- a) em data incerta, no ano de 2021, até o dia 26 de novembro de 2021, na Capital e Região Metropolitana de São Paulo, GUSTAVO DA PAIXÃO MEIRELES RODRIGUES, JEFFERSON BELTRAMI RANGEL, CAMILA REGINA CONTI ALVES, KAIQUE MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODOLFO REBEQUE PEREIRA, e ANDERSON LUIZ MASCHIO, além de terceiras pessoas não identificadas, integraram organização criminosa, consistente na associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, no caso o crime de roubo, em que houve emprego de arma de fogo;
- b) no dia 24 de novembro de 2021, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, GUSTAVO DA PAIXÃO MEIRELES RODRIGUES, JEFFERSON BELTRAMI RANGEL, CAMILA REGINA CONTI ALVES, KAIQUE MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODOLFO REBEQUE PEREIRA e ANDERSON LUIZ MASCHIO, adrede conluiados, agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um cavalo trator Scania/R114GA4X2NZ 380, cor vermelha, placas ATP2240 de São Gabriel do Oeste, ano/modelo 2007/2008, e um semirreboque SR/Randon SR CA, cor azul, ano 2005, placas MET9861 de São Gabriel do Oeste, um aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 400,00, um aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R\$ 600,00, pertencentes a Rosângela Aparecida de Oliveira Silva e Ismael Durares da Silva, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade;
- c) no dia 26 de novembro de 2021, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, GUSTAVO DA PAIXÃO MEIRELES RODRIGUES, JEFFERSON BELTRAMI RANGEL, CAMILA REGINA CONTI ALVES, KAIQUE MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODOLFO REBEQUE PEREIRA e ANDERSON LUIZ MASCHIO, previamente ajustados entre si, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um caminhão trator Mercedes Benz/Axor 2540 S, cor branca, ano 2010, placas ASK8533 de Ibaiti-PR, acoplado a um semirreboque de marca SR/Randon SR CA 3E, cor branca, placas ASQ9978 de Ibaiti-PR, um aparelho celular, marca LG, avaliado em R\$350,00, pertencentes a Sergio Rodrigues da Cruz, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade;
- d) entre os dias 24 e 26 de novembro de 2021, em uma chácara situada no município e comarca de Regente Feijó-SP, GUSTAVO DA PAIXÃO MEIRELES RODRIGUES, JEFFERSON BELTRAMI RANGEL, CAMILA REGINA CONTI ALVES, KAIQUE MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODOLFO REBEQUE PEREIRA e ANDERSON LUIZ MASCHIO, com ajuste e comunhão de vontades entre si e com terceiras pessoas não identificadas, privaram Rosângela Aparecida de Oliveira Silva, Ismael Durares da Silva e Sergio Rodrigues da Cruz de suas respectivas liberdades, mediante cárcere privado, resultando nas vítimas, em razão da natureza da detenção, grave sofrimento moral;
- e) no dia 26 de novembro de 2021, em horário incerto, no município e comarca de Regente Feijó, CAMILA REGINA CONTI ALVES, portava, tinha em depósito, mantinha em sua guarda e ocultava um revólver da marca Taurus, calibre .38, oxidado, numeração BM574778, municiado com seis cartuchos íntegros, marca CBC.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10/14), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 15/16 e 17/18), de declarações da vítima Rosângela (fls. 19) e de interrogatórios (fls. 20/21, 22/23, 24/26, 27/28, 29/30 e 31/32), Boletins de Ocorrência (fls. 33/41, complementado a fls. 42/47 e 129/130; fls. 210/211), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 48/49 – objetos, aparelhos celulares, dinheiro, remédios e arma de fogo; fls. 212 – automóvel Fiat Siena), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 50/51 – caminhão; fls. 126 – aparelhos celulares; fls. 127/128 – caminhão e semirreboque), Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 52 e 122), Folha de Antecedentes (Jefferson – fls. 88/94; Rodolfo – fls. 100/103; Gustavo – fls. 110/112), Certidão Estadual de

Distribuições Criminais (Jefferson - fls. 95/96; Anderson - fls. 99; Rodolfo - fls. 104/106; Camila - fls. 109; Gustavo - fls. 113/115; Kaique - fls. 118), Pesquisa VEC (Anderson - fls. 97/98; Camila - fls. 107/108; Kaique - fls. 116/117), Termo de declarações da vítima Ismael (fls. 121), cópia de Boletim de Ocorrência (fls. 123/125 - relacionado à arma de fogo), Termo de declarações da vítima Sérgio (fls. 131), Auto de entrega (fls. 132), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 133) e fotografias dos acusados (fls. 134/139).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 157/161) e da Defesa (fls. 162/167), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 168/173), com a expedição dos respectivos mandados (fls. 174/176, 177/178, 179/180, 181/182, 183/184 e 185/187), devidamente cumpridos (Anderson - fls. 192/193; Camila - fls. 194/195; Gustavo - fls. 196/197; Jefferson - fls. 198/200; Kaique - fls. 201/202; Rodolfo - fls. 203/205), sobrevindo aos autos fotografias do veículo Fiat Siena apreendido (fls. 213/218), Pesquisas Prodesp (fls. 219, 220/222 e 223/224), Ordem de Serviço (fls. 225/231), cópia de Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 245/267 - ocorrência semelhante) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 127/2021 - fls. 269/278).

Oferecida a denúncia (fls. 03/09), que restou recebida em 14.12.2021 (fls. 291/292), as Defesas dos denunciados Rodolfo (fls. 330/335, acompanhada dos documentos de fls. 336/368) e Anderson (fls. 369/385, acompanhada de documentos de fls. 386/393), requereram, respectivamente, a substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar e a revogação da prisão preventiva, pedidos que, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 396/398), restaram indeferidos (fls. 479/480).

Os réus foram devidamente citados (fls. 471, 473, 475, 478, 482 e 484), e, por meio de seus Defensores (Rodolfo - Defensor constituído; Jefferson, Anderson e Camila - Defensor Público a fls. 507; Gustavo e Kaique - Defensor Dativo a fls. 525/526), ofertaram resposta a acusação (fls. 488/505, 527/531 e 538/542), tendo, após a manifestação do Ministério Público (fls. 548/549), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 655/656).

Vieram aos autos, ainda, Laudo Pericial de Identificação Veicular (fls. 555/563), Laudo Pericial atinente à arma de fogo (fls. 564/568), Termo de declarações de testemunhas (fls. 569/570 e 571/572), Laudo Pericial relativo às peças relacionadas ao crime (fls. 573/593), cópia do e-mail oriundo do Clube de Benefícios SEGTRUCK (fls. 594/598), Ficha de atendimento ambulatorial e Exame de corpo de delito realizado nas vítimas (fls. 600/605), Informações acerca do veículo apreendido (fls. 611/619), Laudo Pericial atinente aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 620/635), Laudos Periciais alusivos aos medicamentos apreendidos (fls. 636/641 e 642/646), Relatório de Investigação (fls. 647/648), RG Criminal (fls. 649), Pesquisa no sistema Detecta (fls. 650), Guia de depósito judicial (fls. 654), Laudo Pericial atinente ao caminhão roubado (fls. 800/805) e Laudo Pericial concernente ao local dos fatos (fls. 809/818 - cativo).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 04.05.2022, à oitiva das vítimas Ismael e Rosângela (Termo a fls. 753/754), em 20.07.2022, à oitiva da vítima Sérgio e à inquirição de três testemunhas (Termo a fls. 849/850) e, em 28.09.2022, à inquirição de uma testemunha e ao ato de interrogatório dos seis acusados (Termo a fls. 878/879).

Em memoriais finais (fls. 886/918), o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, e, no que tange à dosimetria da pena, requereu o reconhecimento da reincidência dos acusados Jefferson e Rodolfo, o estabelecimento do regime inicial fechado para todos os acusados, a fixação, a título de indenização por dano moral, de dez salários mínimos para cada vítima, bem como, de indenização por danos materiais, utilizando-se como referência os valores das

respectivas avaliações indiretas.

De sua vez, a Defesa dos acusados Jefferson, Camila e Anderson, em memoriais finais (fls. 925/970), pleiteou, preliminarmente, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal, requerendo o seu desentranhamento, com fundamento no artigo 157, "caput" do Código de Processo Penal e artigo 5º inciso LVI, da Constituição Federal, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e/ou VII do Código de Processo Penal. No mérito, aduzindo a tese de insuficiência de provas, postulou a absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, incisos V e/ou VII do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, a absorção do crime de sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP) pelo crime de roubo majorado pela restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, inciso V do CP), com fundamento no princípio da consunção, assim como, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 148, §2º do CP, com a desclassificação da conduta para a modalidade simples (art. 148, "caput" do CP), a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação aos acusados Anderson e Camila, a compensação entre a circunstância agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Jefferson, o afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso IV, ambos do Código Penal e do concurso material de crimes, o estabelecimento do regime inicial menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Defesa dos réus Gustavo e Kaique (fls. 976/984), de seu turno, alegando ausência de provas quanto à autoria delitiva, pugnou pelo decreto absolutório, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela incidência da circunstância atenuante da confissão em relação ao réu Gustavo e pelo estabelecimento do regime inicial menos gravoso.

Em memoriais finais (fls. 985/1.009), a Defesa do acusado Rodolfo, aduzindo insuficiência de provas, pleiteou a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, o reconhecimento da participação de menor importância, a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime previsto no artigo 148 do CP pelo delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso V do CP, o reconhecimento do crime continuado, a fixação da pena mínima e a aplicação de regime diverso do fechado.

Por fim, houve análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do 316, Súmula, do CPP (fls. 1.011/1.013), bem como aportou aos autos o Auto de Avaliação Indireta (fls. 1.022/1.024), em relação ao qual as partes se manifestaram (fls. 1.028, 1.037, 1.039 e 1.040), reiterando seus memoriais finais.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade processual (fls. 925/970), pautada na inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, o qual, diga-se, inaplicável ao ato de reconhecimento fotográfico, espécie adotada também pela ilustre Autoridade Policial (Auto a fls. 133), simplesmente porque, a exemplo dos diversos elementos probatórios, os reconhecimentos (fotográfico ou pessoal), seja em Delegacia, seja em Juízo, possuem, desde que não sejam os únicos elementos a fundamentar a decisão, validade plena para alicerçar o édito condenatório.

Nesse sentido:

"1-) Apelação criminal. Roubo majorado (emprego de arma). Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena. 2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que se rejeita. Os reconhecimentos realizados pela

vítima, seja aquele concretizado na fase inicial, seja o feito em juízo - têm validade e servem como meio de prova, mesmo porque o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, é aplicável apenas quando possível, nos termos de sua própria redação, não sendo o caso de desmerecê-los pela sua não-observância tampouco de reconhecimento de qualquer nulidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causa de aumento, comprovada. 4-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base remanesce fixada 1/6 acima do piso pelas graves circunstâncias do delito. O apelante empregou violência gratuita e desnecessária contra a vítima, mesmo após tê-la subjugado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a exigir maior rigor na dosimetria. Na segunda fase, o acréscimo pode ser de 1/4, pela reincidência dupla e específica. Na terceira fase, pela presença da majorante houve aumento de 1/3, fração anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.654/18, diante do que estabelece o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Pena final: sete anos (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado." (TJSP; Apelação Criminal 0003544-08.2017.8.26.0161; Relator (a): TETSUZO NAMBA; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2020).

Pertinente, ainda, nesse aspecto, a transcrição de parte do lúcido voto proferido pelo eminente Relator TETSUZO NAMBA:

"O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos probatórios, é válido para embasar decreto condenatório, sem existência e nulidade (HC 107618/AC - Acre - Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - J. 2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP - São Paulo - Segunda Turma - Rel. Min. Gilmar Mendes - J. 3.6.2014; RHC 119815/DF - Distrito Federal - Primeira Turma Relatora Ministra Rosa Weber - J. 25.2.2014; HC 107437/SP - São Paulo - Primeira Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 2.8.2011; HC 104404/MT - Mato Grosso - Primeira Turma - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ - Rio de Janeiro - Segunda Turma - Relatora Ministra Ellen Gracie - J. 29.9.2009 e HC 84046/SP - São Paulo - Segunda - Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 12.4.2005, para demonstrar que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de se usar o reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação."

Outrossim, corroborando com a integridade do procedimento realizado em solo policial, é possível observar que o acusado Anderson, o qual não teve qualquer contato com as vítimas, não foi por nenhuma delas reconhecido, mesmo estando presente em todos os reconhecimentos realizados (Autos de Reconhecimento de Pessoa a fls. 52 e 122 e Auto de Reconhecimento Fotográfico a 133), cabendo anotar, ainda, que, sob o crivo do contraditório, as vítimas Ismael e Rosângela, os quais reconheceram presencialmente os acusados (perfilados, cada um ostentando um número), após visualizarem as suas fotos, ratificaram o ato de reconhecimento realizado na fase investigativa, excetuando-se apenas a vítima Ismael, que não se recordou do réu Rodolfo.

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta parcial guarida, impondo-se a condenação dos acusados pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º (organização criminosa), § 2º (atuação com emprego de arma de fogo) e § 4º, inciso III (produto ou proveito destinado ao exterior) da Lei nº 12.850/13; por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), no artigo 157 (roubo), §2º,

incisos II (concurso de pessoas) e IV (veículo automotor – exterior), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo); por três vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), no artigo 148 (sequestro/cárcere privado), §2º (resulta grave sofrimento físico ou moral), combinados com o artigo 29, todos do Código Penal, em concurso material de infrações, bem como, em relação a acusada Camila, além dos delitos já descritos, a condenação pelo crime previsto no artigo 14, “caput” da Lei nº 10.826/03, afastando-se, tão somente, em relação a todos os réus, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso V do CP (“se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade”).

Vejamos.

A autoria e materialidade dos delitos imputados restaram demonstradas, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10/14), Termos de depoimentos/declarações de testemunhas (fls. 15/16, 17/18, 569/570 e 571/572), das vítimas Rosângela (fls. 19), Ismael (fls. 121) e Sérgio (fls. 131) e de interrogatórios (fls. 20/21, 22/23, 24/26, 27/28, 29/30 e 31/32), Boletins de Ocorrência (fls. 33/41, complementado a fls. 42/47 e 129/130; fls. 210/211), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 48/49 – objetos, celulares, dinheiro e remédio; fls. 212 – automóvel Fiat Siena), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 50/51 – caminhão; fls. 126 – aparelhos celulares; fls. 127/128 – caminhão e semirreboque), Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 52 e 122), Auto de entrega (fls. 132), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 133), fotografias do veículo apreendido (fls. 213/218), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 127/2021 – fls. 269/278), Laudo Pericial de Identificação Veicular (fls. 555/563), Laudo Pericial atinente à arma de fogo (fls. 564/568), Laudo Pericial relativo às peças relacionadas ao crime (fls. 573/593), Auto de exame de corpo de delito realizado nas vítimas (fls. 600/605), Laudos Periciais alusivos aos medicamentos apreendidos (fls. 636/641 e 642/646), Guia de depósito judicial (fls. 654), Laudo Pericial atinente ao caminhão roubado (fls. 800/805), Laudo Pericial concernente ao local dos fatos (fls. 809/818 – cativeteiro) e prova oral (fls. 753/754, 849/850 e 878/879), colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, em harmonia com a versão prestada na fase policial (fls. 121), a vítima Ismael Durares da Silva, durante sua oitiva judicial (Termo a fls. 753/754), sucintamente, contou que, na condição de caminhoneiro, acertou um frete pelo aplicativo “fretebras”, tendo recebido a localização (Distrito Industrial de Presidente Prudente), e, ao chegar no local, junto com sua esposa, que o acompanha nas viagens, por volta da 13h30min/13h40min, havia uma pessoa com um capacete, com um crachá no peito e com uma planilha na mão, o qual acenava em sua direção. Desceu do veículo para realizar a vistoria veicular e, ao se deslocar para atrás, para abrir o tombador do graneleiro da carreta, se deparou com um carro preto estacionado atrás do seu caminhão, ocasião em que, ao abrir a tampa, recebeu a voz de assalto da pessoa com quem conversava (utilizava o capacete), o qual lhe rendeu com uma arma de fogo e lhe colocou dentro do veículo, que continha mais duas pessoas, também armadas, dirigindo-se ao cativeteiro.

Contou a vítima, também, que sua esposa ficou dentro da cabine do caminhão e que, após ser levado ao cativeteiro, voltaram para buscá-la, momento em que, ao questionar a situação, colocaram ela para conversar consigo, estando já no cativeteiro, na presença de dois homens e uma mulher (o celular dele havia ficado no caminhão), e, para preservação da sua vida e de sua esposa, seguiu as orientações dos meliantes, dizendo que estava no escritório da empresa aguardando a ordem para carregamento e que ela poderia vir com eles. Elucidou, ademais, que acredita que o trajeto do caminhão até o cativeteiro, que ficava em uma residência afastada da cidade (acredita ser uma chácara), durou entre 15 e 20 minutos, não tendo visualizado o caminho, pois, apesar de não estar vendado, o deitaram com a cabeça para baixo, tendo, já no imóvel, ficado com sua esposa em um quarto, com banheiro, e recebido alimentação e água.

Narrou, ainda, que não sabe como saiu do cativoiro, pois estava sob efeito de remédio, vindo a acordar quando já estava no hospital, esclarecendo que momentos antes dos criminosos abandonarem o cativoiro, eles levaram para as vítimas (depoente e sua esposa) um copo com remédio, dizendo para beberem tudo, que o remédio era para dormir, tendo presenciado, ainda, a chegada de outra vítima no cativoiro, um senhor de idade com problema de saúde, também caminhoneiro, a quem, antes de tomar o remédio, os sequestradores solicitaram a senha do seu cartão para chamarem um "Uber".

Outrossim, confirmou a vítima que reconheceu os acusados na Delegacia e, após questionado pelo representante do Ministério Público, afirmou que o acusado constante da imagem de folha nº 134 participou do assalto, pois eles ficaram sem mascaras no cativoiro, acreditando que foi ele quem simulou fazer a vistoria do caminhão (estava de máscara de covid na ocasião), bem como reconheceu o acusado que aparece na imagem de folha nº 135 como sendo o motorista do automóvel, "Siena" de cor preta, não se recordando da pessoa constante na fotografia de folha nº 136. Informou, também, que o acusado que aparece na imagem de folha nº 137 é o criminoso que pediu a senha do cartão para chamar o "Uber" e entregou o remédio.

A vítima Rosângela Aparecida de Oliveira da Silva, esposa da vítima Ismael, inquirida judicialmente (termo a fls. 753/754), contou que, tendo seu esposo arrumado uma carga, deslocaram-se até o lugar para carregar e, chegando lá, indivíduos foram vistoriar o caminhão, o que é de costume, sendo que, após seu marido descer para atrás, não mais o viu. Alguns minutos depois, os indivíduos voltaram e falaram que seu marido havia solicitado que os acompanhasse, pois iria demorar, e, após questionar o comportamento de seu marido, eles ligaram para ele, momento em que ele pediu para acompanhá-los. Ato contínuo, entrou no veículo de cor preta, com três indivíduos, todos homens, um apenas com máscara de covid, e, no meio do trajeto (estrada de chão), anunciaram o assalto e falaram para abaixar a cabeça, afirmando que estavam armados, não sabendo informar o tempo do percurso até o cativoiro, onde chegou por volta das duas e trinta da tarde, tendo passado duas noites, comido e recebido água, sem serem agredidos.

Informou a vítima, ainda, que, minutos antes deles irem embora, chegou mais uma vítima no cativoiro, um senhor, também motorista, bem como, que deram um copinho para os três, dizendo para tomarem e que era para dormirem, sendo que os três tomaram, não se recordando se acordou no hospital ou na Delegacia. Questionada pelo representante do Ministério Público, informou que a pessoa que aparece na imagem de folha nº 134 parece ser um dos assaltantes, o qual teria levado água e comida para as vítimas e, após expressar nítida emoção, reconheceu o acusado que aparece na fotografia de folha nº 135, o qual conversava com as vítimas, acreditando que se recordava dos acusados que aparecem nas folhas nºs 136 e 137, informando, ademais, que havia uma mulher no cativoiro, mas não chegou a ver o rosto dela, não reconhecendo a pessoa constante na folha nº 139.

A testemunha Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, Delegado de Polícia, em Juízo (fls. 849/850), narrou que o presente caso foi, em um curto período, um segundo roubo de caminhões envolvendo o sequestro de motoristas, sendo que, no final de novembro de 2021, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária avistou um veículo Siena, com dois ocupantes, próximo a um caminhão, os quais, ao visualizarem a aproximação da viatura, demonstraram certo nervosismo, razão pela qual os policiais decidiram pela abordagem, enquanto mantinham o caminhão, que estava parado, no alcance de suas vistas. No interior do veículo, estavam os acusados Rodolfo e Jefferson, bem como, alguns objetos pertencentes a empresa (crachás, uniformes), de modo que o modus operandi era o mesmo do outro pessoal, ou seja, faziam o uso de crachás pra possibilitar a abordagem do motorista do caminhão, alvo do grupo. Na sequência, os policiais passaram a interpelar os dois suspeitos, oportunidade em que ambos confessaram que realmente aquele caminhão havia sido roubado e que o condutor não era o motorista de fato, mas sim uma pessoa que iria transportá-lo pra outro lugar,

vindo a indicarem o local onde o motorista, vítima do roubo, estaria em cativeiro.

Contou a testemunha, também, que, na sequência, os policiais se dirigiram até o cativeiro e encontraram três vítimas (um casal, Ismael e Rosângela, e Sérgio) dentro de uma chácara (acredita que na zona rural de Regente), tendo percebido que, assim como aconteceu anteriormente, aquele era, ao menos, o segundo caminhão que o grupo teria roubado, sendo o primeiro caminhão pertencente ao casal ou à vítima que estava sozinha. Ato contínuo, com informações de vizinhos que não quiseram se identificar, acabaram por localizar os outros três suspeitos, quais sejam, Kaique, Camila e Gustavo, que estavam em processo de fuga do local e haviam abandonado as vítimas no cativeiro, sendo os seis (o motorista do caminhão, Rodolfo e Jefferson, que estavam no veículo Siena usado no roubo, e os três que foram detidos enquanto tentavam fugir ali das mediações do cativeiro) apresentados na Delegacia para o atendimento da ocorrência.

A testemunha ainda informou que Anderson disse não saber de nada e ter sido contratado para levar o caminhão até a fronteira com o Paraguai e, apesar de ter desconfiado que poderia ser algo ilícito, aceitou o serviço, e Camila, por sua vez, contou ter sido contratada para trazer a arma e os demais objetos de uma cidade próxima à São Paulo, não se recordando, ao certo, se era São Paulo até essa cidade, sendo o mesmo modus operandi utilizado pela outra turma, qual seja, despacha o que é ilícito, o que poderia levantar suspeita, com uma mulher em um ônibus, pelo risco de ser abordada ser bem menor, enquanto os demais integrantes da organização criminoso descem até Presidente Prudente em veículos. Afirmou que, apesar de Camila negar ter ficado no cativeiro, todas as circunstâncias apontam que ela era uma das responsáveis por ficar lá. De seu turno, Jefferson confessou formalmente, elucidando toda linha de atuação do grupo, sem, no entanto, dar detalhes da participação dos demais, e o acusado Gustavo, um dos três que foram detidos fugindo do cativeiro, confessou informalmente aos policiais militares, mas, em Delegacia, juntamente com Rodolfo e Kaique, optou por permanecer em silêncio.

Esclareceu, ademais, que, no dia dos fatos, teve contato apenas com o casal, que estava em estado de consciência, mas sob efeito de remédio, e não com a vítima Sérgio, já que seu estado de consciência era pior.

A testemunha Elias Nunes Cavalheiro, policial militar rodoviário, em Juízo (fls. 849/850), contou que estavam em patrulhamento, oportunidade em que avistaram um veículo Siena perto de um caminhão, que, ao avistar a viatura, saiu em alta velocidade. De pronto, fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo na avenida JK, e, dentro do automóvel, estavam Jefferson e Rodolfo, os quais, após questionados, afirmaram que faziam parte de uma organização criminoso de roubo de veículo de carga e que o veículo estava sendo roubado. Ato contínuo, voltaram no caminhão, no qual estava o acusado Anderson, que, por sua vez, informou ter sido contratado para levar o caminhão até um lugar que seria enviado pelo aplicativo, acreditando ser em região de fronteira, e que receberia oitocentos reais. Contou que Jefferson e Rodolfo falaram onde as vítimas se encontravam, motivo pelo qual se deslocaram até a chácara, utilizada como cativeiro, ocasião em que encontraram as vítimas amarradas com fitas plásticas (braçadeira plástica) e dopadas com medicamentos.

Contou, também, a testemunha policial que, após realizada diligência na região do cativeiro, localizaram Kaique, Gustavo e Camila, sendo que, nos pertences da Camila, havia uma arma Taurus, calibre trinta e oito, que, com a realização de consulta, constatou ser produto de furto. Informou, ainda, que Camila disse que seu papel na organização era trazer a arma de São Paulo, que pagaram sua passagem até Prudente e que receberia oitocentos reais. Narrou o depoente que havia um casal, o qual havia sido vítima do roubo dois dias antes, e que o caminhão que chamou atenção da Polícia era da outra vítima, Sérgio, e, quase no final da ocorrência, as vítimas informaram que utilizaram o aplicativo "Fretebras", o qual indicou o local,

e, quando chegaram, foram recebidos por pessoas com capacetes, com crachás, como se fossem realizar uma vistoria, sendo, na sequência, anunciado o roubo, tendo os acusados usado arma de fogo para rende-las.

A testemunha Abrahão Carvalho Botura, policial militar rodoviário, inquirida em Juízo (fls. 849/850), contou que realizavam patrulhamento na rodovia Raposo Tavares, ocasião em que visualizaram um veículo Siena, cor preta, que transitava próximo a um caminhão, motivo pelo qual resolveram abordá-lo, todavia, ao perceber a presença da viatura, o automóvel empreendeu fuga, Ato contínuo, conseguiram abordar o veículo no Distrito Industrial, com os ocupantes Jefferson e Rodolfo, os quais, após indagados sobre a fuga, alegaram que participavam de uma organização criminosa que faz roubos de veículos de carga. Na sequência, foram até o caminhão, em que estava o motorista e acusado Anderson, que, por sua vez, informou que não sabia para onde iria e o que iria carregar, alegando ter sido contratado por uma pessoa ("Antônio") para ganhar oitocentos reais para levar o caminhão em um destino que iriam informar posteriormente, desconhecendo que era produto de roubo.

Contou a testemunha policial, ainda, que, após deterem os três, Jefferson e Rodolfo informaram o local do cativado (um bairro com chácaras de lazer), em que estava o motorista do caminhão roubado, e, chegando no local, a chácara indicada estava fechada e aparentava não ter ninguém, todavia, conseguiram abrir um pouco a janela e vislumbraram as vítimas todas deitadas, as quais não conseguiam responder aos chamados, pois estavam amarradas (os pés e as mãos) e dopadas (três vítimas), de forma que não conseguiam falar (a língua enrolava). Informou que no local estavam Rosângela e Ismael, que foram vítimas de outro roubo, dois ou três dias antes, que ocorreu da mesma forma, bem como, Sérgio, o qual conseguiu dizer que foram drogados. Ato contínuo, um policial ficou no local, preservando a chácara e acionando o socorro, enquanto os outros policiais foram fazer diligência na região para localizar os outros indivíduos, oportunidade em que detiveram Gustavo, Camila e Kaique, os quais informaram que estavam participando da organização criminosa.

Informou a testemunha, também, que foram localizados capacete de segurança - tentavam simular que era uma empresa -, e falsos crachás, dentro do veículo Siena, e, no interior de uma mochila, junto com Camila e Kaique, havia uma arma de fogo com suas munições, que era produto de furto.

A testemunha Maria da Glória dos Santos Vasconcelos, inquirida em Juízo (fls. 878/879), informou que possui uma chácara no Bairro Imoplan, que aluga para temporada, e, numa terça-feira, entraram em contato consigo, informando ser da "Coam" Cooperativa, e que precisavam de um local que comportasse quatro pessoas, as quais iriam realizar um curso que estava acontecendo no SENAC de Presidente Prudente. De pronto, encaminhou para as pessoas o local e, na quinta-feira, descobriram que o local foi utilizado como cativado. Contou, ainda, que possui um comércio no bairro Sumaré, onde 04 (quatro) rapazes compareceram, os quais, posteriormente, os levou até a casa e mostrou como funcionava, deixando-os no imóvel. No dia seguinte, eles apareceram no seu comércio para comprar pão, umas canetas e mais algumas coisas, tendo, em Delegacia, feito o reconhecimento deles.

De seu turno, o acusado Jefferson Beltrami Rangel, interrogado judicialmente (fls. 878/879), após questionado a respeito dos fatos, afirmou que participou apenas como motorista do carro, alegando não se lembrar do nome da pessoa que o chamou, não conhecer os demais acusados e ter sido convidado por um amigo que estava onde ele morava, na mesma vila, o qual disse que um amigo dele estaria ligando para marcar um local, e, no dia 25, um rapaz ligou e pediu para ir até a cidade de Prudente, onde, chegando, foi informado que iria apenas dirigir o carro, receberia três mil reais, sendo seu o carro Siena utilizado na ação criminosa.

Alegou o acusado, ainda, que, depois de receber uma mensagem no seu telefone, apenas buscou Anderson próximo à rodoviária de Presidente Prudente e o deixou na

carreta, de cor branca, não sabendo informar o local em que a carreta estava. Negou ter buscado as chaves da chácara com a testemunha Marida da Glória, bem como, ido até a chácara, informando que Rodolfo, rapaz que encontrou na rodoviária, também estava no veículo, e, por fim, ao ser questionado a respeito do contato com o aludido acusado, preferiu se manter em silêncio.

Nesse aspecto, é de se ver que, apesar de assumir sua participação na empreitada criminosa, o acusado, descaradamente, omite e falta com a verdade em diversos pontos, procurando a todo momento minimizar sua participação e não incluir em sua narrativa os demais integrantes da organização criminosa, restando nítido, pois, que sua participação não se limitou, conforme por ele arguido, a conduzir Anderson do hotel, próximo a rodoviária, até a carreta, pois era, de fato, o motorista do veículo Siena e quem o dirigia a todo momento, inclusive, foi quem levou as vítimas até o cativeteiro e, precedentemente, buscou as chaves da chácara.

Por sua vez, o acusado Gustavo da Paixão Meireles Rodrigues, durante seu interrogatório judicial (fls. 878/879), confessou seu envolvimento na ação criminosa, informando, no entanto, que sua participação foi apenas de ficar com as três vítimas no sítio, juntamente com a acusada Camila. Contou que foi chamado para participar, por um rapaz que coordenava a situação, chamado "Zezinho", o qual não conhecia, pois conhecia apenas a acusada Camila, tendo ocorrido o convite por intermédio de um outro amigo, vulgo "moleque de vila", sendo que iria ganhar a quantia de mil reais e ficaria quatro dias para receber a quantia.

Alegou o acusado, ainda, que estavam com arma de fogo, tendo vindo, de ônibus, junto com a Camila, e que, ao chegarem na cidade de Presidente Prudente, se hospedaram em um hotel, de onde, na terça-feira, foram de "Uber" até o sítio. Disse que quem forneceu a arma, pagou o hotel e alimentação e passou a localização do sítio foi o rapaz que o contratou ("Zezinho"), o qual arcava com tudo, via "pix", tendo as vítimas chegado no local de carro, trazidas por outros dois rapazes (não lembra o nome), em um Siena preto, em duas oportunidades (primeiro levaram um casal e depois um senhor), e que não teve contato com a dona da propriedade rural, tendo deixado o cativeteiro na sexta-feira, quando já tinham três vítimas, sendo um casal e um senhor, pois foi avisado pelo rapaz (não lembra o nome) que iria levar o caminhão, que este iria ser abordado, momento em que decidiram sair do sítio e foram embora a pé pela estrada até serem abordados, momento em que estava com a Camila, a qual estava com a arma de fogo, tendo informado que o caminhão roubado seria levado para o Paraguai.

Note-se, de tal relato, que, não obstante o acusado tentar eximir a responsabilidade dos demais integrantes, com exceção de Camila, cuja participação detalhou, confessou seu envolvimento, esclarecendo de maneira minuciosa a ação realizada pela organização criminosa, restando demonstrado que, realmente, foi um dos responsáveis por manter as vítimas em cativeteiro.

A acusada Camila Regina Conti Alves, interrogada judicialmente (termo a fls. 878/879), negou seu envolvimento no sequestro e no assalto, informando que sua participação foi apenas de trazer a arma para Prudente e voltar para São Paulo, pois passava por dificuldade, receberia a quantia de R\$800,00 (oitocentos reais), tendo sido convidada por um rapaz da sua comunidade, o qual não sabe o nome. Disse, ainda, que veio de ônibus, com seu próprio dinheiro (acredita que R\$120,00), pois pegou R\$150,00 emprestado, tendo ficado em Prudente por dois dias, em uma pousada, perto da rodoviária, de forma que quando os policiais lhe pararam na rodovia, na pista, a arma estava na sua mochila. Ademais, após questionada a respeito da narrativa apresentada, informou, de forma totalmente confusa, que foi até uma avenida "lá perto", "de terra", depois da ponte, perto da rodoviária, e encontrou os "meninos" e entregou a arma para eles e voltou para a pousada, sendo que na hora de ir embora estava na estrada e lhe entregaram, tendo sido abordada quando estava no aplicativo ("99" "Uber"), junto com Kaique, o qual só conheceu no momento em que

pegou a arma com ele na estrada. Alegou desconhecer os demais acusados e negou ter ido até a chácara onde estavam as vítimas.

Aduziu a acusada, após questionada pelo representante do Ministério Público, que pagou R\$20,00 no hotel em que estava e que pagaria o restante quando voltasse, apesar de não conhecer a dona da pousada e ter lá se alimentado, afirmando, ainda, que, para voltar para casa, iria esperar os meninos lhe darem o dinheiro.

Apesar da negativa apresentada pela acusada, lançada em uma narrativa pueril e repleta de contradições e inverdades, não restam dúvidas quanto à sua participação em todos os crimes descritos na denúncia, posto que, além de seu depoimento ir na contramão de todas as provas carreadas aos autos, o próprio acusado Gustavo contou que Camila ficou com ele no cativieiro, na chácara, mantendo as vítimas em cárcere privado, elucidando, inclusive, que fizeram compras e que vieram juntos de São Paulo para Presidente Prudente, de ônibus.

Por seu turno, o acusado Anderson Luiz Maschio, no momento de seu interrogatório em Juízo (Termo a fls. 878/879), afirmou não fazer parte de nenhuma organização criminosa e nunca ter cometido nenhum crime, alegando que postou seu currículo na "OLX", mandando mensagens para vários anúncios que estavam precisando de motorista, sendo que um tal de Seu Antônio, que se apresentou como encarregado do pátio da Cooperativa Coamo, entrou em contato, solicitando seus documentos pessoais e perguntando se aceitava realizar fazer viagens em outras cidades, no Estado de São Paulo, já que não havia na sua, oportunidade em que anuiu. Contou, ainda, que recebeu uma ligação dele e recebeu o dinheiro da passagem, em nome da transportadora, e, na sequência, veio a esta cidade, avisando-o quando chegou, ocasião em que ele pediu para pegar um hotel, tendo ido dormir no hotel Alves e, no outro dia cedo, sido informado que o pessoal da vistoria iria lhe buscar no hotel, pedindo sua localização. Assim, dois rapazes (não lembra os nomes) foram lhe buscar, em um Siena preto, o deixaram no caminhão (segundo os policiais lhe informaram, fica no distrito perto do lixão), entregaram o documento e a chave e saíram, e, em seguida, enquanto fazia a vistoria do óleo, água, diesel e tudo mais, foi surpreendido com a Polícia apontado a arma, afirmando que o caminhão era roubado.

Alegou o acusado, outrossim, que foi orientado a levar o caminhão até Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e receberia oitocentos reais, admitindo já ter arrumado três empregos dessa forma na "OLX" e nunca tido problema. Recebeu a informação que o caminhão era para locação de veículo para dentro da fazenda, para ser entregue na Cooperativa Coamo e que estava vazio. Por fim, informou que foram lhe buscar um rapaz "gordinho" e "branco", o qual lhe entregou os documentos, e um rapaz "moreno" e "alto", ambos também réus neste processo, não sabendo o nome deles, sendo que o rapaz "alto" é um dos indivíduos que está preso com o depoente no CDP de Caiuá.

Por fim, os acusados Rodolfo Rebeque Pereira e Kaique Marcelo dos Santos Oliveira, durante seus interrogatórios (Termo a fls. 878/879), preferiram ficar em silêncio, repetindo a postura apresentada em solo policial (fls. 27/28 e 29/30).

Somado a isso, a arma de fogo, utilizada na ação criminosa, foi apreendida (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 48/49), consistente em "01 (um) revólver desmuniado, usado, em mau estado de conservação, da marca TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.), de fabricação brasileira, de calibre nominal 38 SPECIAL" (fls. 565), com "06 (seis) cartuchos de munição, íntegros, da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), do calibre nominal 38 SPL, de fogo central, com estojo e espoleta de aspecto externo dourado e dotados de projétil de chumbo ogival" (fls. 566), e, após submetida a pertinente perícia (Laudo a fls. 564/568), teve sua eficácia aferida, com a constatação de que "Os mecanismos do revólver encontravam-se alinhados e articulados, portanto, aptos para serem utilizados." (fls. 566), sendo constatado, ainda, que "Ensaaios específicos para detectar a presença de íons nitrito,

resultantes da queima de mistura propelente, relacionados com disparo recente, forneceram resultado POSITIVO." (fls. 566 - negritei).

Ademais, foram apreendidos cinco crachás, dois capacetes de segurança pessoal (tipo empreiteira), uma prancheta com alguns papéis (guias de vistoria) e um documento de vistoria preenchido (Auto a fls. 48/49), os quais foram submetidos a perícia (fls. 573/593), comprovando, dessa forma, a narrativa apresentada de maneira uníssona pelas vítimas, no sentido de que foram abordados por um indivíduo que usava capacete e crachá, simulando que o veículo seria submetido à vistoria.

Outrossim, foram carregadas aos autos as fichas de atendimento ambulatorial das vítimas (fls. 600, 602 e 604), sendo possível constatar que todas deram entrada no hospital dopadas, apresentando quadro de confusão (fls. 600 e 602 - "Descrição do Exame Clínico: Paciente confuso aparentemente drogado pelo sequestrador").

Afora isso, também foram apreendidos no cativieiro os medicamentos utilizados pelos acusados para sedarem as vítimas (fls. 48/49: "SEIS CARTELAS DE COMPRIMIDOS, SENDO 01-PROFERGAN (03 COMPRIMIDOS) / 02- PRISMA (07 COMPRIMIDOS) // 03- OXALATO ESCILATOPRAM (03 COMPRIMIDOS)"), os quais foram submetidos a perícia (Laudo a fls. 636/641 e 642/646 - os medicamentos apresentam diversas inscrições), restando esclarecido pelo ilustre Perito que: "A associação de exzopiclona e prometazina não é recomendada por haver uma indução exacerbada do sono. Portanto, a combinação desses medicamentos pode ser utilizada como sonífero." (ex vi fls. 646).

Ainda, fora realizada perícia técnica no local utilizado como cativieiro (Laudo a fls. 809/818 - "Trata-se de um imóvel localizado em zona rural, situado à Rua Augusto Gonçalves, 79, Lote 03, Presidente Prudente - SP, no qual suspeitava-se a prática delituosa de CÁRCERE PRIVADO. O referido imóvel era localizado em um loteamento de chácaras, ladeado por outros imóveis de mesmo tipo, loteamento este localizado a aproximadamente 500m da Rodovia Assis Chateaubriand (SP425)."), tendo sido concluído pelo ilustre Perito que: "No dormitório localizado na porção anterior da edificação, fora constatada a existência de vestígios de características compatíveis com aquelas observadas em locais de cárcere privado, tais como várias abraçadeiras plásticas violadas ao solo, colchões, vestuário de cama, restos de comida e bebida, bem como utensílios pessoais." (fls. 814/815 - negritei).

Ademais, conforme já mencionado, em solo policial, houve o reconhecimento pessoal dos acusados, realizados pela vítima Ismael e Rosangela (fls. 52 e 122: "o n. 01-JEFFERSON BELTRAMI RANGEL é o motorista do carro; 02-) KAIQUE MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA é um dos indivíduos que estava no cativieiro para onde foram levados; 04) GUSTAVO DA PAIXÃO MEIRELES RODRIGUES, é o indivíduo que usava capacete e simulou efetuar vistoria no caminhão; 5-) RODOLFO REBEQUE PEREIRA é o indivíduo que estava no banco de trás do carro que os transportou e também o viu no cativieiro."), bem como, o reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima Sérgio (fls. 133), o qual informou: "1-) GUSTAVO DA PAIXÃO MEIRELES RODRIGUES - foi o indivíduo que lhe abordou no local de encontro, trajava capacete branco, e tinha um crachá, sacou um revólver e anunciou o assalto; 2-) JEFFERSON BELTRAMI RANGEL - foi o indivíduo que viu dentro do veículo Fiat/Sena, cor preta, como motorista; 3-) RODOLFO REBEQUE PEREIRA - estava dentro do mesmo veículo no banco traseiro, armado com revólver; 4-) KAIQUE MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA - ao chegar no local do cativieiro estava essa pessoa no local; 5-) CAMILA REGINA CONTE ALVES - foi a última que apareceu no quarto, local do cativieiro, sua ação foi de amarrá-lo com pulseiras plásticas; 6-) ANDERSON LUIZ MACHIO - esse indivíduo não viu momento algum, seja no local da abordagem ou mesmo no cativieiro."

Nesse contexto, diante do vasto conjunto probatório produzido, resta caracterizado, como já mencionado, a prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, III da Lei nº 12.850/13), roubo (art. 157, §2º, II e IV, e §2º-A, I, do CP) e

sequestro e cárcere privado (art. 148, §2º do CP), cometido por todos os acusados, assim como, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput" da Lei nº 10.826/03), cometido pela acusada, e, principalmente, o modus operandi da organização criminosa e a função de cada integrante.

Logo, sobejou demonstrado que Gustavo da Paixão Meireles Rodrigues (fls. 134) não só era um dos responsáveis pela administração do cativeteiro, como também foi quem fez o primeiro contato com as vítimas, utilizando capacete e crachá, simulando ser o responsável pela vistoria veicular; Jefferson Beltrami Rangel (fls. 135) era o motorista do veículo Siena, o qual conduzia as vítimas rendidas ao cativeteiro, bem como, transportava os demais acusados para todas as tratativas, sendo, inclusive, o responsável pela condução dos caminhões roubados até eles, e, ainda, também ficava no cativeteiro; Rodolfo Rebeque Pereira (fls. 136), além de ficar presente no cativeteiro, prestava todo o auxílio na abordagem das vítimas, permanecendo armado, dentro do veículo, no banco traseiro, dando todo o suporte necessário - intimidação das vítimas - do caminhão até o cativeteiro, e também acompanhava o motorista do Siena (Jefferson) no transporte do acusado responsável pela condução do caminhão roubado do hotel em que estava hospedado até o veículo; Kaique Marcelo dos Santos Oliveira (fls. 137) ficava todo tempo no cativeteiro, ou seja, era um dos responsáveis pela administração e segurança do local e, a exemplo de Gustavo, tinha mais contato com a vítimas, tendo solicitado a senha do cartão da vítima Ismael, bem como entregado os remédios para dopar as vítimas; Camila Regina Conti Alves (fls. 138) não somente foi a responsável por trazer o armamento utilizado na ação criminosa - apenas um revólver foi apreendido, todavia, os relatos das vítimas deixam claro a existência de outras armas de fogo -, como também administrava o local do cativeteiro, junto com Gustavo e Kaique, proporcionando a alimentação dos demais acusados e das vítimas e a segurança do local; Anderson Luiz Maschio (fls. 139) era o responsável por transportar o caminhão roubado da cidade de Presidente Prudente/SP até o país vizinho (Paraguai), tendo sido o único que não esteve presente no cativeteiro, possuindo, exclusivamente, a função de motorista do veículo roubado.

Nesse raciocínio, em estrita observância ao conceito definido no artigo 1º, §1º da Lei nº 12.850/2013 ("Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam